

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 214/2532

บริษัทไค้ยู่ฮะมอเตอร์ จำกัดฯ

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดวีดา กับพวก

จำเลย

บริษัทไค้ยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2)

ความว่า โจทก์และจำเลยตกลงกันได้ โดยจำเลยที่ 2 ได้ชำระเงินตามเช็คที่ โจทก์ฟ้องตลอดทั้งค่าเสียหายให้แก่โจทก์เรียบร้อยแล้วโจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดี นี้อีกต่อไปจึงขอถอนฟ้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองแถลงท้ายคำร้องว่า ได้รับสำเนาคำร้องแล้วไม่คัดค้าน การที่โจทก์ขอถอนฟ้อง (อันดับ 132)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ลงโทษปรับจำเลยที่ 1จำนวน 10,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 10 เดือน จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้คนละ กึ่งหนึ่งคงปรับจำเลยที่ 1 จำนวน 5,000 บาท และจำคุกจำเลยที่ 2มีกำหนด 5 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นเห็นว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218,219 จึงไม่รับ (อันดับ

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา(อันดับ 115)

ศาลฎีกาทำคำสั่งเสร็จส่งไปให้ศาลชั้นต้นเพื่ออ่านให้คู่ความฟังก่อนศาลชั้นต้นอ่านคำสั่งศาลฎีกาให้คู่ความฟัง โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 132)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง ซึ่งจำเลยไม่ค้าน อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำหน่ายคดี

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง ซึ่งจำเลยไม่ค้าน อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำหน่ายคดี

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ